

1502831-29.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... legal em razão de antecedente por tráfico, perfazendo o total de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. O acusado é reincidente específico em tráfico de drogas, razão pela qual promovo novo aumento de 1/5, perfazendo o total de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa. Em razão do antecedente e da reincidência, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502831-29.2022.8.26.0566 - 2022/001355

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2207938/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

LEONARDO COELHO

Data da Audiência

29/11/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 29 de novembro de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado LEONARDO COELHO, preso na Penitenciária de Araraquara; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; das testemunhas HUMBERTO DE ASSIS SOBRAL e JOÃO FELIPE DOS SANTOS MACERA. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas HUMBERTO DE ASSIS SOBRAL e JOÃO FELIPE DOS SANTOS MACERA, todas

regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. Após, não havendo outras provas a serem produzidas, o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais. A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. LEONARDO COELHO, qualificado foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. O réu foi notificado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, com fixação de pena acima do mínimo legal e regime inicial fechado. A defesa requereu o decreto absolutório ou, em caso de condenação, fixação da pena mínima e regime inicial semiaberto. É o relatório. DECIDO. Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou ter praticado os fatos narrados na denúncia. Alegou que tinha apenas quatro porções de maconha e duas de crack em seu poder, para consumo pessoal. Ambos os policiais, em contrapartida, declararam em juízo que avistaram o acusado em uma praça, tendo o réu fugido até ser detido, sendo que em poder do réu apreenderam 50 porções de cocaína, 2 de crack e 5 de maconha, além de R\$66,00 em dinheiro. Não existem motivos para duvidar das declarações dos policiais. A quantidade de drogas, sua diversidade, o local onde estava o acusado, a posse de valores sem origem demonstrada, bem como a ausência de petrechos para o consumo das drogas, não deixam dúvidas da intenção de tráfico. A materialidade está demonstrada conforme fls. 18/21, 39/41 e 66/68, anotando-se que a ausência de cadeia de custódia somente se revela motivo de nulidade quando demonstrado prejuízo, que no caso não ocorreu. Procede a acusação. Passo a fixar a pena. Fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal em razão de antecedente por tráfico, perfazendo o total de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. O acusado é reincidente específico em tráfico de drogas, razão pela qual promovo novo aumento de 1/5, perfazendo o total de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa. Em razão do antecedente e da reincidência, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Permanecem inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia condenando-se o réu LEONARDO COELHO à pena de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado e 720 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Decreto a perda dos valores apreendidos em favor da União tendo em vista sua origem no tráfico. Pelo acusado foi manifestado o desejo de recorrer da presente decisão. O MM Juiz recebeu o recurso, abrindo-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA